

Schulleitung Gymnasium am Maschsee-Nord Hannover - Konkurrentenstreit

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (10)
Teil 2	E-Mails (2)
Teil 3	CSV-Tabellen (1)
Teil 4	Excel-Tabellen (1)
Teil 5	Word-Dokumente (2)
Teil 6	Bildanlagen und Screenshots (1)

Aktenstücke

Datei: 00-aktenuebersicht.md

IGS Lindenkrug Hannover

Dr. Heide Falkenberg, Oberstudienrätin und didaktische Leiterin der IGS Lindenkrug, bewirbt sich auf die ausgeschriebene Schulleitungsstelle. Ausgewählt werden soll der externe Bewerber Markus Vornhagen, bisher stellvertretender Schulleiter eines Gymnasiums in der Region Hannover. Die Mandantin hält die Auswahl für vorfestgelegt: Der Schulträger habe Vornhagen wegen eines geplanten Neubauprojekts favorisiert, während ihre Erfahrungen in Inklusion, Ganztags und Krisenkommunikation im Auswahlvermerk nur knapp auftauchen.

Streitachsen

- Ist das Anforderungsprofil konstitutiv oder nur beschreibend?
- Sind die Beurteilungen vergleichbar, obwohl unterschiedliche Schulformen betroffen sind?
- Wurde die Schulträgerbeteiligung sachgerecht von der Bestenauslese getrennt?
- Hat die Kommission die Konzeptpräsentation dokumentiert oder nur Schlagworte notiert?
- Wurden Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung vollständig beteiligt?
- Reicht die Konkurrentenmitteilung aus, um die Stillhaltefrist auszulösen?

Aktengefühl

Die Unterlagen wirken nicht grob rechtswidrig, aber unruhig. Viel spricht dafür, dass fachliche, schulpolitische und bauliche Erwägungen vermischt wurden. Genau darin liegt der Reiz des Falles: Nicht jede bessere pädagogische Idee gewinnt im Beamtenrecht, aber die Auswahl muss transparent und nach Art. 33 Abs. 2 GG tragfähig dokumentiert sein.

Datei: 01-ausschreibung-schulleitung.md

Ausschreibung Schulleitung IGS Lindenkrug

Gesucht wird eine Schulleiterin oder ein Schulleiter für eine Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, 1.420 Schülerinnen und Schülern, 118 Lehrkräften, Ganztagsbetrieb, Inklusionsschwerpunkt und anstehender baulicher Erweiterung. Erwartet werden Leitungserfahrung, Unterrichtsentwicklung, Personalführung, Haushalts- und Bauprojektkompetenz, Konfliktfähigkeit, digitale Schulentwicklung und kooperative Zusammenarbeit mit Schulträger und Schulaufsicht.

Auffällige Formulierungen

Die Ausschreibung nennt Bauprojektkompetenz gleichrangig neben pädagogischer Leitung. In der früheren internen Entwurfsfassung stand dieser Punkt nur als „wünschenswert“. Nach Aktenlage wurde die Formulierung nach einem Gespräch mit dem Schulträger verschärft. Für den Eilantrag ist zu prüfen, ob

dadurch ein Anforderungsprofil nachträglich auf den externen Bewerber zugeschnitten wurde.

Auswahlverfahren

Vorgesehen sind Aktenlage, dienstliche Beurteilungen, strukturiertes Auswahlgespräch, Konzeptpräsentation und Beteiligung der Gremien. Die Bewertungsbögen enthalten Skalen von 1 bis 5, aber keine ausformulierten Anker. Das erschwert die Nachvollziehbarkeit, weil die Kommission später sehr unterschiedliche Eindrücke mit denselben Zahlen begründet.

Datei: 02-bewerbung-dr-heide-falkenberg.md

Bewerbung Dr. Heide Falkenberg

Dr. Falkenberg stellt ihre Leitungserfahrung an der IGS Lindenkrug heraus: Koordination der gymnasialen Oberstufe, Leitung des Krisenteams nach einem schweren Schulwegunfall, Aufbau eines Sprachlernkonzepts für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler, Umstellung des Vertretungsplans auf ein digitales System und Verhandlung mit dem Schulträger über Mensa- und Raumfragen.

Sie betont, dass die Schule nicht nur ein Bauprojekt brauche, sondern eine Leitung, die Kollegium, Elternschaft und Schülerschaft durch die Baustellenjahre führt. Der Satz „Die Schule ist kein Gebäude, sondern eine Arbeitsgemeinschaft“ wurde im Auswahlvermerk später als „emotional, aber wenig konkret“ bewertet. Das wirkt verkürzt, denn die Bewerbung enthält mehrere konkrete Maßnahmenpläne.

Datei: 03-auswahlvermerk-rlsb.md

Auswahlvermerk Regionales Landesamt für Schule und Bildung

Ergebnis

Der Bewerber Markus Vornhagen wird vorgeschlagen. Er habe das überzeugendere Konzept zur baulichen Erweiterung und zu externer Kommunikation vorgelegt. Dr. Falkenberg sei fachlich sehr geeignet, wirke aber in der Präsentation stärker auf interne Schulentwicklung fokussiert.

Problemstellen

Der Vermerk springt zwischen Kriterien. Mal geht es um Bauprojektsteuerung, mal um Personalführung, mal um Außenwirkung. Die Gewichtung ist nicht klar. Die Beurteilungen beider Bewerber haben dieselbe Gesamtstufe; eine Binnendifferenzierung wird behauptet, aber nur in zwei Sätzen ausgeführt. Die langjährige Kenntnis der IGS-Struktur wird bei Dr. Falkenberg als „Binnenperspektive“ relativiert, während die externe Herkunft Vornhagens als „frischer Blick“ positiv gewertet wird.

Angriffspunkt

Das kann noch eine zulässige Wertung sein, braucht aber deutlich mehr Dokumentation. Wenn dieselbe Tatsache je nach Bewerber positiv oder negativ gewendet wird, muss die Behörde erklären, warum.

Datei: 07-personalrat-gleichstellung-sbv.md

Beteiligung Personalrat, Gleichstellung und SBV

Die Akte enthält eine Beteiligung des Schulpersonalrats, aber nur eine knappe Rückmeldung. Die Gleichstellungsbeauftragte merkt an, die Mandantin habe als interne Bewerberin einen Teil der faktischen Leitungsarbeit bereits erbracht. Die Schwerbehindertenvertretung war wegen eines nicht die Mandantin betreffenden Bewerberhinweises beteiligt; unklar ist, ob der Hinweis später erledigt wurde.

Beteiligungsfehler führen nicht automatisch zur Auswahl der Mandantin. Sie können aber die Auswahlentscheidung beschädigen, wenn die Gremien auf unvollständiger Grundlage beteiligt wurden oder wenn ihre Einwände nicht aktenkundig verarbeitet sind.

Datei: 08-eilantrag-vg-hannover-entwurf.md

Eilantrag VG Hannover - Entwurf

Die Antragstellerin beantragt, dem Land Niedersachsen zu untersagen, die Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters der IGS Lindenkrug Hannover mit dem ausgewählten Bewerber zu besetzen, bis über ihre Bewerbung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden worden ist.

Der Bewerbungsverfahrensanspruch ist verletzt, weil der Auswahlvermerk die Gleichwertigkeit der Gesamtbeurteilungen nicht tragfähig auflöst, das Anforderungsprofil nach Aktenlage nicht klar zwischen pädagogischer Leitung und Bauprojektkommunikation gewichtet und die Beteiligung des Schulträgers in einer Weise aufnimmt, die den Eindruck sachfremder Vorfestlegung erzeugt.

Die Antragstellerin begehrt keine gerichtliche Bewertung der besseren Schulleitung. Sie verlangt, dass die Auswahl nach transparenten, vorher festgelegten und dokumentierten Kriterien erfolgt. Bei identischen Gesamturteilen müssen die tragenden Einzelmerkmale ausgeschöpft und nachvollziehbar gewichtet werden.

Datei: 11-schulinspektion-und-schulprofil.md

Schulinspektion und Schulprofil - Gymnasium am Maschsee-Nord

Die Schule befindet sich in einer angespannten Transformationsphase. Die Schülerzahlen steigen, der Ganztagsbereich ist räumlich überlastet, die Fachgruppen Mathematik und Informatik sind personell knapp und der Schulträger erwartet ein Konzept für digitale Prüfungsräume. Gleichzeitig gibt es Beschwerden über Unterrichtsausfall und eine offene Diskussion über Inklusion.

Für die Besetzung der Schulleitung ist deshalb nicht nur allgemeine Leitungserfahrung relevant. Entscheidend sind Schulentwicklung, Personalführung, Konfliktmoderation, Kooperation mit Schulträger und Landesschulbehörde sowie belastbare Erfahrung mit Elternkommunikation. Dr. Heide Falkenberg hat in ihrer Bewerbung ein detailliertes Entwicklungskonzept vorgelegt. Der ausgewählte Konkurrent stützt sich stärker auf Verwaltungserfahrung aus einer abgeordneten Tätigkeit.

Prüfpunkte

- Wurde das besondere Schulprofil im Anforderungsprofil vorab festgelegt?

- Sind Unterrichts- und Schulentwicklungserfahrung vergleichbar bewertet?
- Wurden Gleichstellung, Schwerbehindertenvertretung und Schulträger ordnungsgemäß beteiligt?
- Gibt es eine dokumentierte Gewichtung des Vorstellungsgesprächs?
- Ist die Auswahlentscheidung frei von sachfremden Erwägungen wie „ruhiger Umgang mit Elternprotesten“ ohne konkrete Tatsachenbasis?

Datei: 12-elternrat-und-schultraeger-konflikt.md

Elternrat, Schulträger und politischer Druck

Der Schulelternrat hat sich informell für Dr. Falkenberg ausgesprochen, weil sie im Jahr 2025 den Konflikt um den entfallenen bilingualen Zweig moderiert hatte. Der Schulträger bevorzugt dagegen eine Leitung, die den Neubau der Mensa ohne weitere pädagogische Sonderwünsche begleitet. Diese unterschiedlichen Erwartungen dürfen im Auswahlverfahren nicht unkontrolliert einfließen.

Aktenproblem

In der Behördenakte liegt ein Vermerk „politisch vermittelbar“ neben dem Namen des Konkurrenten. Unklar ist, wer diesen Vermerk erstellt hat. Falls er aus dem Schulträgersgespräch stammt, muss geprüft werden, ob ein sachfremder Faktor in das Auswahlverfahren geraten ist. Eine Schulleitung muss kooperationsfähig sein, darf aber nicht nach Bequemlichkeit für den Schulträger ausgewählt werden.

Kanzleivermerk

Die Antragstellerin sollte nicht als Kandidatin einer Elternfraktion auftreten. Besser ist die Linie: Das Auswahlverfahren muss pädagogische, administrative und rechtliche Kriterien sauber trennen. Elternunterstützung ist kein Ernennungsanspruch, politischer Druck aber auch kein zulässiges Negativkriterium.

Datei: 15-replik-konkurrentenstreit-schulleitung.md

Replik im Schulleitungskonkurrentenstreit

Die Erwiderung der Behörde bestätigt, dass Schulträgerkommunikation und Vorstellungsgespräch übergewichtet wurden, ohne dass die fachlichen Schulentwicklungsleistungen der Antragstellerin vergleichbar bewertet wurden. Die Antragstellerin macht nicht geltend, der Schulträger dürfe nicht angehört werden. Sie rügt, dass dessen politische Erwartung nicht zum versteckten Auswahlkriterium werden darf.

Die Dokumentation des Auswahlgesprächs bleibt unzureichend. Es ist nicht erkennbar, welche Fragen allen Bewerbern gestellt wurden und wie Antworten bewertet wurden. Der Hinweis, der ausgewählte Bewerber habe „souveräner“ auf Mensa- und Baufragen reagiert, ersetzt keine Bewertung pädagogischer Leitungskompetenz.

Datei: 16-hauptschriftsatz-schulleitung-konkurrentenschutz.md

Hauptschriftsatz Schulleitung Hannover - Konkurrentenschutz

Antrag

Der Antragsgegnerin wird untersagt, die ausgeschriebene Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters des Gymnasiums am Maschsee-Nord zu besetzen, bevor über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden worden ist.

Sachverhalt

Dr. Heide Falkenberg ist seit mehreren Jahren stellvertretende Schulleiterin und hat die Schule in einer Phase hoher Belastung stabilisiert. Sie koordinierte den Ganztagsausbau, das Inklusionskonzept, die Rückkehr zu regulären Prüfungsformaten nach mehreren digitalen Übergangsjahren und die Kommunikation mit Eltern, Schulträger und Kollegium. Die ausgeschriebene Stelle betrifft nicht irgendeine Verwaltungsleitung, sondern eine Schule mit starker öffentlicher Aufmerksamkeit, angespanntem Raumprogramm und pädagogischen Konfliktlinien.

Die Auswahlentscheidung zugunsten des Konkurrenten stützt sich wesentlich auf dessen Auftreten im Gespräch mit dem Schulträger und auf eine angeblich höhere Verwaltungssouveränität. Demgegenüber werden die dokumentierten Schulentwicklungsleistungen der Antragstellerin nur als „engagierte stellvertretende Wahrnehmung“ bezeichnet. Das verkennt, dass gerade diese Wahrnehmung die konkrete Eignung für die ausgeschriebene Schulleitung belegt.

Rechtliche Würdigung

Der Bewerbungsverfahrensanspruch gilt auch bei Schulleitungsstellen. Der Dienstherr darf pädagogische, organisatorische und kommunikative Kriterien berücksichtigen. Er muss sie aber vorab bestimmen und auf vergleichbarer Tatsachengrundlage anwenden. Wenn der Schulträger angehört wird, darf dessen Einschätzung nicht zum undokumentierten Auswahlhebel werden. Schulträgerinteressen an Bau-, Mensa- oder Raumfragen sind legitim, ersetzen aber nicht die leistungsbezogene Auswahl.

Dokumentationsmängel

Die Gesprächsnotizen enthalten nur Ergebniswörter: „ruhig“, „verwaltungserfahren“, „politisch vermittelbar“, „konfliktarm“. Es fehlt, welche Fragen gestellt wurden, welche Antworten gegeben wurden und warum diese Antworten für die ausgeschriebene Stelle entscheidend sein sollen. Die Antragstellerin wird dagegen mit „sehr engagiert, aber stark elternorientiert“ beschrieben. Dieser Begriff ist doppeldeutig. Elternkommunikation ist bei einer Schulleitung kein Makel, sondern eine Kernaufgabe.

Schulträgerdruck

Besonders problematisch ist der Aktenvermerk „politisch vermittelbar“. Wenn damit nur gemeint ist, dass die Person kommunikationsfähig ist, muss das offen begründet werden. Wenn damit gemeint ist, dass der Schulträger eine unbequemere Bewerberin vermeiden möchte, wäre dies sachfremd. Die Antragstellerin verlangt keine Entscheidung nach Elternsympathie, aber sie muss davor geschützt werden, dass politische Bequemlichkeit als Führungsqualität etikettiert wird.

Ergebnis

Die Auswahlentscheidung ist neu zu treffen. Dabei sind Schulentwicklungsleistungen, konkrete Führungsaufgaben, Beteiligungen und Gesprächsbewertungen nachvollziehbar und vergleichbar zu dokumentieren.

E-Mails

Datei: 05-schultraeger-mail.eml

Von	Sabine Lehmkuhl <schule@hannover.example>
An	RLSB Auswahl <auswahl@rlsb.example>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	IGS Lindenkrug / Neubau und Leitung

Guten Morgen,

aus Sicht des Schulträgers wäre eine Leitung mit belastbarer Neubau- und Öffentlichkeitskompetenz sehr hilfreich. Wir möchten selbstverständlich keine beamtenrechtliche Auswahl vorgeben. Der politische Druck wegen der Containerlösung ist aber erheblich. Herr Vornhagen hat im Vorgespräch konkrete Erfahrungen mit Baukommunikation beschrieben.

Frau Dr. Falkenberg kennen wir aus der Schule sehr gut; sie ist pädagogisch stark. Wir sehen nur das Risiko, dass sie im Kollegium zu sehr Teil der alten Konfliktlinien ist.

Beste Grüße
Sabine Lehmkuhl

Datei: 14-email-elternratsvorsitzende-an-falkenberg.eml

Von	elternrat@gym-maschsee.example
An	heide.falkenberg@example.invalid
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	Bitte nicht öffentlich machen - Schulleitung

Liebe Frau Dr. Falkenberg,

ich weiß, Sie können dazu wahrscheinlich nichts sagen. Im Elternrat fragen sich aber viele, warum Ihre Arbeit im letzten Jahr plötzlich keine Rolle spielen soll. Bitte verstehen Sie diese Mail nicht als Druck. Wir möchten nur wissen, ob wir öffentlich Stellung nehmen sollen.

Herzliche Grüße
M. Körber

CSV-Tabellen

Datei: 06-beurteilungsvergleich.csv

Kriterium;Falkenberg;Vornhagen;Ak tenproblem		
Gesamtnote;B - übertrifft erheblich;B - übertrifft erheblich;Gleichstand muss binnendifferenziert werden		
Personalführung;sehr stark	aber konfliktbelastet;stark	weniger IGS-Erfahrung;Wertung uneinheitlich
Bauprojekt;praktische Schulträgerab stimmung;Gymnasium-Erweiterung 2021;Gewichtung unklar		
Inklusion/Ganztag;langjährige Leitung;wenig konkrete Erfahrung;im Vermerk kaum behandelt		
Konzeptpräsentation;intern stark;extern stark;Bewertungsanker fehlen		

Excel-Tabellen

Datei: 09-fristen-und-anlagen.xlsx

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Aktion
17.05.2026	Konkurrentenmitteilung	Stillhaltebitte
21.05.2026	Akteneinsicht teilweise	Lücken rügen
24.05.2026	angekündigte Ernennung	Eilantrag vorher

Tabellenblatt: Anlagen

Kürzel	Dokument	Status
A1	Ausschreibung	vorhanden
A2	Bewerbung Falkenberg	vorhanden
A3	Auswahlvermerk	teilweise
A4	Bewertungsbögen	unvollständig

Word-Dokumente

Datei: 04-kommissionsprotokoll.docx

Auswahlkommission IGS Lindenkrug

Teilnehmende

Vertreterin RLSB, Schulträger, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, beratend bisherige Schulleiterin. Bewertungsbögen wurden handschriftlich geführt; zwei Bögen fehlen in der Akte.

Präsentation Dr. Falkenberg

Schwerpunkte: Unterrichtsentwicklung, Inklusion, Ganztagsrhythmus, Belastungssteuerung Kollegium, Baustellenkommunikation. Rückfrage Schulträger: „Wie verhindern Sie Verzögerungen beim Neubau?“ Antwort: Steuerungsgruppe mit Monatsreporting, aber keine eigene Bauherrenrolle.

Präsentation Vornhagen

Schwerpunkte: Baukommunikation, externe Partner, Sponsoring, gymnasiale Oberstufe. Rückfrage Personalrat: „Wie gewinnen Sie das Kollegium?“ Antwort eher allgemein, aber als souverän vermerkt.

Datei: 13-vg-hannover-terminvorbereitung.docx

Terminvorbereitung VG Hannover

Das Gericht wird voraussichtlich fragen, ob die Antragstellerin nur eine andere Personalpolitik will oder konkrete Auswahlfehler rügt. Antwortlinie: unvollständige Beurteilungsgrundlage, unklare Gewichtung des Schulträgergesprächs, fehlende Dokumentation des Vorstellungsgesprächs.

Die Antragstellerin soll ihre Schulentwicklungserfahrung anhand konkreter Projekte erklären: Ganzttag, Inklusion, digitaler Prüfungsraum, Elternkonflikt bilingualer Zweig.

Nicht behaupten, der Konkurrent sei ungeeignet. Ziel ist Neubescheidung, nicht gerichtliche Ernennung.

Bildanlagen und Screenshots

Datei: 10-bildanlage-schulprofil.jpg



Bilddatei: 10-bildanlage-schulprofil.jpg